



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000464/2009/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Juez de Cámara, Dr. Mateo José Busaniche, constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN; a fin de tratar el expediente caratulado: **"PRINA ESTEBAN JOSE C/ ANSES S/ ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000464/2009/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 43, contra la sentencia de fs. 37/41.

El recurso se concede a fs. 44. Expresa agravios la demandada fs. 60/vta., y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 81 vta.

II- Que la parte demandada apela la tasa de interés activa fijada y señala que se ha decretado la movilidad del haber del actor por el período 1995/1997 contrariando lo resuelto por la CSJN en la causa "D'Este". Hace reserva del caso federal.

III- Que el actor, beneficiario de una jubilación nacional conforme el régimen instituido por la Ley 24241 interpone demanda ordinaria contra la Administración



Nacional de la Seguridad Social, por reajuste y movilidad de sus haberes.

El *a-quo* hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad de diversas normas y dispuso el reajuste de los haberes del actor para el lapso 1-04-1991 al 31-03-1995 conforme la doctrina de la CSJN en los autos "Chocobar" y desde esa fecha la movilidad conforme la evolución del Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO). Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- Que los agravios expresados encuentran adecuada respuesta en lo resuelto por este Tribunal al dictar sentencia en los autos "RODRIGUEZ, LUIS MARIO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO", Expte. N° FPA 21002109/2010, sentencia del 11/06/2015, a cuyos fundamentos corresponde remitir en honor a la brevedad y cuya copia certificada deberá ser agregada en autos como parte integrativa de la presente.

Consecuentemente, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y en su mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en el precedente citado y en la medida de la apelación deducida en autos.

V- Que las costas de la presente instancia deben ser impuestas por su orden (art. 21 de la ley 24463).

VII- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30% de los que oportunamente sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 14 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Mateo Jose Busaniche por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000464/2009/CA1

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

Que corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y en su mérito, se revoca parcialmente la sentencia dictada en la medida de la apelación deducida en autos y con los alcances fijados en la causa "RODRIGUEZ, LUIS MARIO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO", Expte. N° FPA 21002109/2010, sentencia del 11/06/2015, cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en esta instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30% de los que oportunamente sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 14 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Mateo José Busaniche, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante, y el Sr. Juez de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSE BUSANICHE

ANTE MÍ
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO



Fecha de firma: 29/11/2017
Alta en sistema: 05/12/2017
Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,
Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,



#3467932#194590460#20171204120413123



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000464/2009/CA1

SENTENCIA

Paraná, 29 de noviembre de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y en su mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada, en la medida de la apelación deducida en autos y con los alcances fijados en la causa "RODRIGUEZ, LUIS MARIO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO", Expte. N° FPA 21002109/2010, sentencia del 11/06/2015, cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Imponer las costas en esta instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Regular los honorarios habidos en esta instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30% de los que oportunamente sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean - art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSE BUSANICHE

ANTE MÍ
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO

